

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 24 jourmada II 1416 - 17 novembre

138^{ème} année

N° 92

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de la médaille du 7 novembre 2135

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur militaire 2135

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 95-2235 du 23 octobre 1995, portant publication d'une convention relative au transport aérien conclue à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique 2135

Ministère de l'Intérieur

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 8 novembre 1995, portant délégation de signature 2140

Ministère des Finances

Nomination d'un directeur 2140

Nomination de vérificateurs 2141

Nomination de chefs de centre régionaux 2141

Nomination de chefs de bureau 2141

Nomination de chefs de cellule 2142

Nomination de chefs de service 2142

Arrêté du ministre des finances du 31 octobre 1995, portant délégation de signature . 2142

Arrêté du ministre des finances du 8 novembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe	2143
Arrêté du ministre des finances du 8 novembre 1995, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe	2144
Nomination d'un administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes	2145
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Manufacture des Tabacs de Kairouan	2145
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur	2145
Nomination de chefs de service	2145
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de la civilisation islamique en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise en sciences islamiques	2145
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de théologie en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique	2150
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit	2154
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 novembre 1995, portant ouverture de deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs à l'institut national de bureautique et de micro-informatique	2156
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat du 31 octobre 1995, fixant les superficies minimales des exploitations agricoles et celles maximales des constructions pouvant y être édifiées	2156
Ministère des Communications	
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration du centre d'études et de recherches de télécommunications	2157
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 8 novembre 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport	2157
Arrêté du ministre du transport du 8 novembre 1995, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport	2160
Ministère de L'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 31 octobre 1995, portant délégation de signature.	2161
Ministère de l'Industrie	
Arrêté du ministre de l'industrie du 31 octobre 1995, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de l'industrie et des entreprises qui lui sont rattachées, nécessitant des réponses motivées en cas de refus aux réclamations des citoyens	2161
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Engrais Chimiques	2162
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	2163

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MEDAILLE DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 95-2234 du 7 novembre 1995.

Grand Officier

MM. :

Ismail Sahbani

Hédi Djilani

Commandeur

MM. :

Ridha Grira

Mohamed Mehdi M'Lika

Ali Chaouch

Mondher Zenaïdi

Officier

MM. :

Mme Alifa Farouk

Rafik Hadj Kacem

Fethi Houidi

Mongi Safra

Slaheddine Cherif

Sadok Fayala

Saïd Ben Mustapha

Ahmed Iyadh El Ouederni

Lassaâd Ben Osmane

Abdelkrim Azaïez

Belgacem Santah.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2200 du 3 novembre 1995.

Monsieur Foued Kanoun est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en génie civil à l'académie navale à compter du 10 février 1994.

Par décret n° 95-2201 du 3 novembre 1995.

Monsieur Mohamed Saïd Haouat est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en physique à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 1er décembre 1994.

Par décret n° 95-2202 du 3 novembre 1995.

Monsieur Mohamed Kamel Ben Rhouma est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en informatique à l'académie militaire à compter du 1er décembre 1994.

Par décret n° 95-2203 du 3 novembre 1995.

Monsieur Mohamed El Arbi Annabi est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en mathématiques à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 1er décembre 1994.

Par décret n° 95-2204 du 3 novembre 1995.

Monsieur Hammouda Annabi est nommé au grade de maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire en mathématiques à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 1er décembre 1994.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 95-2235 du 23 octobre 1995, portant publication d'une convention relative au transport aérien conclue à Tunis le 31 octobre 1992, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-109 du 31 octobre 1994, portant ratification de la convention relative au transport aérien, conclue à Tunis le 31 octobre 1992, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Hellénique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention relative au transport aérien, conclue à Tunis le 31 octobre 1992, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Hellénique.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

AIR TRANSPORT AGREEMENT

b e t w e e n

The government of the Tunisian Republic

a n d

the government of the Hellenic Republic

PREAMBLE

The government of the Tunisian Republic

a n d

the government of the Hellenic Republic

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on 7th day of december 1944.

Being equally desirous to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating scheduled air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows :

Article 1

Definitions

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires :

a - the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Hellenic Republic, the governor of the Civil Aviation Authority and any person or body authorized to perform any functions at present exercised by the said Authority or similar functions and, in the case of the Tunisian Republic, the minister of transport (general direction of civil aviation), and any person or body authorized to perform any functions at present exercised by the said organization or similar functions.

b - the term "the convention" means the convention on international civil aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of december 1944, and includes :

(i) any amendment thereto which has entered into force under article 94 (a) thereof and has been ratified by both Contracting Parties, and

(ii) any annex or any amendments thereto adopted under article 90 of that Convention, insofar as such amendment or annex is at any given time effective for those Contracting Parties.

c - the term "Agreement" means this Agreement, the annex attached thereto, and any Protocols or similar documents amending the present Agreement or the annex.

d - the term "designated airline" means, an airline which has been designated and authorized in accordance with the provisions of article 3 of the present Agreement.

e - the term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in the annex to this agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination.

f - the term "capacity" in relation to an aircraft means, the payload of that aircraft available on a route or section of a route and the term "capacity" in relation to "an agreed service" means, the capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and a route or section of a route.

g - the term "territory" in relation to a state has the meaning of the article 2 of the convention.

h - the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" shall have the meanings respectively assigned to them in article 96 of the convention.

i - the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services performed by the carrier in connection with the air transportation but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

j - the term "user charge" means a charge made to airlines for the provision of airport, air navigation or aviation security property, or facilities.

It is understood that the titles given to the articles of the present agreement do in no way restrict or extend the meanings of any of the provisions of the present agreement.

Article 2

Grant of rights

1 - Each contracting party grants to the other Contracting Party the rights specified in this agreement for the conduct of scheduled international air services by the designated airline of the other Contracting Party as follows :

a - to fly, without landing, across the territory of the other contracting party,

b - to make stops in the said territory for non traffic purposes, and

c - to make stops in the said territory at points specified for that route in the route schedule annexed to this agreement for the purpose of taking on board and discharging international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination.

2 - Nothing in the provisions of paragraph (1) shall be deemed to confer on the airline of one contracting party the right to take on board, in the territory of the other contracting party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other contracting party.

3 - In areas of hostilities or military occupation, or areas affected thereby, the operation of such services shall be subject to the approval of the competent authorities.

Article 3

Designation and authorizations

1 - Each contracting party shall have the right to designate, and inform, through diplomatic channels the other contracting party, an airline for the purpose of operating the agreed services on the specified route, and to withdraw or alter such designations.

2 - On receipt of such designation, the competent authorities of the other contracting party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article, grant without delay to the airline so designated, the appropriate operating authorization.

3 - The aeronautical authorities of one contracting party may require that the airline designated by the other contracting party proves to be qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the convention.

4 - Each contracting party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in article 2 of the present agreement, in any case, where the said contracting party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the contracting party designating the airline or in the nationals of such contracting party, or both.

5 - At any time, after the provisions of paragraph (1) and (2) of this article have been complied with, the airline so designated and authorized may start to operate the agreed services provided that such services shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of article 10 of this agreement is in force in respect of those services.

Article 4

Suspension and revocation

1 - Each contracting party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in article 2 of this agreement by the airline designated by the other contracting party, or to impose such conditions, as it may deem necessary on the exercise of these rights, in any case, where :

a) such airline is unable to prove that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by these authorities in conformity with the convention; or,

b) it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the contracting party designating the airline or in nationals of such contracting party, or,

c) failure by that airline to comply with the laws and/or regulations of the contracting party granting these rights; or,

d) the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under the present agreement.

2 - Unless immediate revocation or suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this article is

essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other contracting party, in conformity with article 14 of this agreement.

Article 5

Applicability of laws and regulations

1 - the laws, regulations and procedures of the contracting party relating to entering into, remaining in or departing from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline of the other contracting party upon entrance into, while within and departure from the said territory.

2 - The laws and regulations of one contracting party respecting entry, clearance, staying or transit, emigration or immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the designated airline of the other contracting party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, while within and departure from the territory of each contracting party.

3 - Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one contracting party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

Article 6

Recognition of certificates and licenses

1 - Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one contracting party and still in force, shall be recognized as valid by the other contracting party for the purpose of operating services provided for in this agreement, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which are or may be established pursuant to the convention. Each contracting party reserves the right, however to refuse to recognize, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licenses granted to its own nationals or rendered valid for them by the other contracting party or by any other state.

2 - If the privileges or conditions of the licenses or certificates referred to in paragraph (1) above, issued by the aeronautical authorities of one contracting party to any person or designated airline or in respect of an aircraft operating the agreed services on the specified routes would permit a difference from the standards established under the convention, and which difference has been filed with the international civil aviation organization, the aeronautical authorities of the other contracting party may request consultations in accordance with article 14 of this agreement with the aeronautical authorities of that contracting party with a view to satisfying themselves that the practice in question is acceptable to them. Failure to reach a satisfactory agreement will constitute grounds for the application of article 4 of this agreement.

Article 7

Aviation security

1 - Consistent with their rights and obligations under international law, the contracting parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the contracting parties shall in particular act in conformity with the provisions of the convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, signed at Tokyo on 14 septembre 1963, the convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, signed at the Hague on 16 december 1970 and the convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, signed at Montreal on 23 september 1971.

2 - The contracting parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3 - The parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the international civil aviation organization and designated as annexes to the convention on international civil aviation to the extent that such security provisions are applicable to the parties, they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4 - Each contracting party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) above required by the other contracting party for entry into, while within, or departure from the territory of that other contracting party.

Each contracting party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to screen passengers and their carry-on items and to carry out appropriate checks on crew, baggage, cargo and aircraft stores prior to and boarding or loading.

Each contracting party shall also give positive consideration to any request from the other contracting party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5 - When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the contracting parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

Article 8

Commercial opportunities

1 - The designated airline of one contracting party shall have the right to maintain its own representation in the territory of the other contracting party.

2 - The designated airline of one contracting party may, in accordance with the laws and regulations of the other party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain in the territory of the other contracting party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.

In case of nomination of a general agent or a general sales agent, this agent shall be appointed in accordance with the relevant applicable laws and regulations of each contracting party.

4 - Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other contracting party directly or through its agents and any person shall be able to purchase such transportation in accordance with the national laws and regulations.

5 - Each contracting party shall grant, to the designated airline of the other contracting party, the right to transfer to its country on demand, in accordance with the foreign exchange regulations in force, the excess of receipts over expenditure achieved in connection with the carriage of passengers, cargo and mail on the agreed services in the territory of the other contracting party.

6 - If one party imposes restrictions on the transfer of the excess of receipts achieved by the designated airline of the other contracting party the other party will also have the right to impose the same restrictions to the other party's airline.

Article 9

Exemption from customs and other duties

1 - Each contracting party shall on a basis of reciprocity, exempt the designated airline of the other contracting party under its national law from import restrictions, customs duties, other taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of such other contracting party operating the agreed services, as well as ticket stock, air way bills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by that designated airline.

2 - The exemptions granted by this article shall apply to the items referred to in paragraph (1) of this article :

a) introduced in the territory of one contracting party by or on behalf of the designated airline of other contracting party,

b) retained on board aircraft of the designated airline of one contracting party upon arriving in or leaving the territory of the other contracting party,

c) taken on board aircraft of the designated airline of the other contracting party and intended for use in operating the agreed services, whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the contracting party granting the exemption, provided such items are not alienated in the territory of the said contracting party.

3 - The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of either contracting party may be unloaded in the territory of the other contracting party only with the approval of the customs authorities of that contracting party. In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

Article 10

User charges

Each of the contracting parties may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports and other facilities under its control.

Each of the contracting parties agree, however, that such charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international service.

Article 11

Capacity regulations and approval of timetables

1 - The designated airlines of the contracting parties shall be afforded fair and equal treatment in order that they may enjoy equal opportunities in the operation of the agreed services on the specified routes.

2 - In operating the agreed services the designated airline of each contracting party shall take into account the interests of the airline of the other contracting party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3 - The agreed services provided by the designated airlines of the contracting parties shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor or capacity adequate to carry the current and reasonable anticipated requirements for carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the contracting party designating the airline and the territory of the other contracting party.

4 - Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken on board and discharged at points on routes to be specified in the territories of states other than that designating the airline shall be agreed upon between the two contracting parties.

5 - The capacity to be provided including the frequency of services and the type of aircraft to be used by the designated airlines of the contracting parties on the agreed services shall be agreed upon by the aeronautical authorities upon recommendation made by designated airlines. The designated airlines shall make such recommendation after due consultations between them taking into account the principles laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

6 - In case of disagreement between the designated airlines of the contracting parties the issues referred to in paragraph 5 above shall be resolved by agreement between the aeronautical authorities of the two contracting parties. Until such agreement has been reached, the capacity provided by the designated airlines shall remain unchanged.

7 - The designated airline of each contracting party shall submit for approval to the aeronautical authorities of the other contracting party not later than thirty days prior to the introduction of services on the specified routes the flight timetables.

This shall, likewise, apply to later changes, in special cases, this time limit may be reduced subject to the approval of the said authorities.

Article 12

Air transport tariffs

1 - The tariffs to be charged by the airlines of the contracting parties for the agreed services shall be established at reasonable levels, due to regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines operating scheduled services over the whole or part of the same routes.

2 - The tariffs referred to in paragraph 1 of this article shall be established according to the following rules :

(a) When the designated airlines of both contracting parties are members of an international airline association, e.g. international air transport association, with a rate-fixing mechanism and a tariff resolution already exists in respect of the agreed services, the tariffs shall be agreed upon by the designated airlines of the contracting parties in accordance with such tariff resolution. Unless otherwise determined in the application of this article, each designated airline shall be responsible only to this article, each designated airline shall be responsible only to its aeronautical authorities for the justification and reasonableness of the tariffs so agreed,

b) when there is no tariff resolution in respect of the agreed services or where either or both of the designated airlines of the contracting parties are not members of the same airline association referred to in paragraph (a) above, the designated airlines of the contracting parties shall agree between themselves on the tariffs to be charged in respect of the agreed services,

c) the tariffs so agreed upon shall be submitted for approval by the aeronautical authorities of the contracting parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. This time limit may be reduced, subject to the consent of the said authorities,

d) in case the designated airlines of the contracting parties fail to agree on the tariffs to be charged, or where a contracting party has not designated its airline for the operating of the agreed services, or where during the first thirty (30) days of the sixty (60) days period referred to in subparagraph (c) above, the aeronautical authorities of a contracting party give the aeronautical authorities of the other contracting party notice of their dissatisfaction with any tariff agreed between the designated airlines of the contracting parties in accordance with subparagraph (a) and (b) above, the aeronautical authorities of the contracting parties shall try to reach an agreement on the appropriate tariffs to be charged.

3 - a) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either contracting party have not approved it,

b) the tariffs established in accordance with the provisions of this article shall remain in force until new tariffs have been established.

4 - If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under the provisions of this article or the determination of any tariff the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article 15 of the present agreement.

5 - If the aeronautical authorities of one of the contracting parties become dissatisfied with an established tariff, they shall so notify the aeronautical authorities of the other contracting party and the designated airlines shall attempt, where required, to reach an agreement. If within the period of ninety (90) days from the day of receipt of such notification a new tariff cannot be established in accordance with the provisions of paragraphs (2) and (3) of this article, the procedures as set out in paragraph (4) of this article shall apply.

Article 13

Supply of statistics

The aeronautical authorities of either contracting party shall supply to the aeronautical authorities of the other contracting party, at their request, such information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services by the designated airline of the first contracting party to and from the territory of the other contracting party as may normally be prepared and submitted by the designated airline to their national aeronautical authorities any additional statistical traffic data which the aeronautical authorities of one contracting party may desire from the aeronautical authorities of the other contracting party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the two contracting parties.

Article 14

Consultations and modifications

1 - Each contracting party or its aeronautical authorities may at any time request consultations with the other contracting party or with its aeronautical authorities.

2 - A consultation requested by one of the contracting parties or their aeronautical authorities shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt or the request.

3 - Any modification to this agreement shall enter into force when two contracting parties will have notified each other the fulfilment of their constitutional procedures relating to the conclusion and the entering into force of international agreements.

4 - Notwithstanding the provisions of paragraph (3), modifications to the route schedule annexed to this agreement may be agreed directly between the aeronautical authorities of the contracting parties. They shall enter into force after having been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

Article 15

Settlement of disputes

1 - If any dispute arises between the contracting parties relating to the interpretation or application of this agreement and its annexe, the contracting parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiations.

2 - If the contracting parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for an advisory opinion to some person or body.

3 - If the contracting parties fail to reach a settlement pursuant to paragraphs 1 and 2 above, the dispute shall be referred to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each contracting party and the third to be agreed upon by the two so nominated. Each of the contracting parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either contracting party from the other of a notice,

through diplomatic channels, requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the contracting parties fails to nominate its arbitrator within the period specified, the president of the council of the international civil aviation organization may be requested by either contracting party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case may require, provided that if the president of the council of the international civil aviation organization is a national of either contracting party, the senior vice-president of the council or if he such a national the senior member of the council who is not such a national may be requested to make the appointments as the case may be. The third arbitrator, however, shall be a national of a third state and shall act as the president of the tribunal and shall determine the place where arbitration will be held.

4. The tribunal shall determine its own procedures.

5. The expenses of the tribunal shall be shared equally between the contracting parties.

6. The contracting parties undertake to comply with any decision delivered in application of the present article.

7. If and so long as either contracting party or its designated airline fail to comply with a decision given under paragraph (3) of this article, the other contracting party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this agreement.

Article 16

Termination

Either contracting party may at any time give written notice to the other contracting party of its intention to terminate this agreement, through diplomatic channels; such notice shall simultaneously be communicated to the international civil aviation organisation.

In such case the agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other contracting party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other contracting party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the international civil aviation organization.

Article 17

Conformity with multilateral conventions

If a general multilateral air transport convention or agreement, comes into force in respect of both contracting parties, this agreement and its annex could be amended accordingly.

Article 18

Registration

This agreement, its annex and all amendments thereto shall be registered with the international civil aviation organization.

Article 19

Entry into force

This agreement shall enter into force on the date of the last notification by either contracting party to the other that it has been complied with its constitutional requirements for the entry into force of this agreement.

In witness thereof, the undersigned plenipotentiaries being duly authorized by their respective governments, have signed the present agreement.

Done at Athens, in duplicate, the DAY

, in the greek, french, arabic and english languages, all four texts being equally authentic.

In case of difference of interpretation the english text shall prevail.

For the government of
the Tunisian Republic

For the Government of
the Hellenic Republic

ANNEX
ROUTE SCHEDULE

1. SCHEDULE I

Routes to be operated by the designated airline of the Tunisian Republic.

Points in Tunisia - Athens, Greece.

2. SCHEDULE II

Routes to be operated by the designated airline of the Hellenic Republic.

Points in Greece - Tunis, Tunisia.

3. Intermediate points and points beyond may be served by the designated airlines. However no fifth freedom traffic rights shall be exercised between such points and the territory of the other contracting party unless an agreement to that effect is made between the two contracting parties.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 8 novembre 1995, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 95-142 du 25 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Mohamed Jgham ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 95-1723 du 25 septembre 1995 portant nomination de Monsieur Mohamed Belghith administrateur général chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'intérieur à compter du 12 août 1995,

Vu le décret n° 95-1725 du 25 septembre 1995 chargeant Monsieur Mohamed Belghith, administrateur général, des fonctions de directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur à compter du 12 août 1995,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Belghith, chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur pour occuper l'emploi de directeur général des affaires régionales, est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Belghith est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Cet arrêté prend effet à compter du 12 août 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jgham

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'intérieur du 8 novembre 1995, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 95-142 du 25 janvier 1995, portant nomination de Monsieur Mohamed Jgham ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 95-1906 du 5 octobre 1995, chargeant Monsieur Chedli Maâmouri, administrateur général, des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur à compter du 23 septembre 1995,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chedli Maâmouri, administrateur général chargé de fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur, est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Chedli Maâmouri est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Cet arrêté prend effet à compter du 23 septembre 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre de l'Intérieur
Mohamed Jgham

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2205 du 4 novembre 1995.

Monsieur Souissi Mohamed Slaheddine, administrateur conseiller à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et sociales.

Par décret n° 95-2206 du 4 novembre 1995.

Monsieur Adel Ouertani, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé vérificateur de 1ère classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2208 du 4 novembre 1995.

Monsieur Ridha Rahoui, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de 1ère classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 19 titre III alinéa II du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel que modifié par le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2209 du 4 novembre 1995.

Monsieur Faouzi Oueslati, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de 1ère classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 19 titre III alinéa II du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel que modifié par le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2210 du 4 novembre 1995.

Monsieur Moncef Gares, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de 1ère classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 19 titre III alinéa II du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel que modifié par le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2211 du 4 novembre 1995.

Monsieur Taoufik Koûli, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de 2ème classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 19 titre III alinéa II du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, tel que modifié par le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2212 du 4 novembre 1995.

Monsieur Zouheir Ben Turkia, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef du centre régional de contrôle des impôts de Kairouan à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2213 du 4 novembre 1995.

Monsieur Mohamed Frad, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts du Kef à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991 susvisé, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2214 du 4 novembre 1995.

Monsieur Zine El Abidine Khaddar, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef du centre régional de contrôle des impôts de Bizerte à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2215 du 4 novembre 1995.

Madame Saloua Naoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée chef du centre régional de contrôle des impôts de Tozeur à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressée bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2216 du 4 novembre 1995.

Monsieur Laïdi Samaâli, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef du centre régional de contrôle des impôts de Kasserine à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2217 du 4 novembre 1995.

Madame Faouzia Fendri épouse Boukhris, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de bureau de contrôle des impôts de Sfax Ville au centre régional de contrôle des impôts de Sfax à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressée bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2218 du 4 novembre 1995.

Monsieur Rachid Saïdi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts Louis Lumières au centre régional de contrôle des impôts de Tunis I à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2219 du 4 novembre 1995.

Monsieur Ali H'sasna, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts de Gabès-Nord au centre régional de contrôle des impôts de Gabès à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2220 du 4 novembre 1995.

Monsieur Ridha Slim, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts rue de Rome au centre régional de contrôle des impôts de Tunis I à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2207 du 4 novembre 1995.

Monsieur Thameur Chaâbane, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de la vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Tunis I à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 95-2221 du 4 novembre 1995.

Monsieur Mohamed Lahmar, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de la vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts du Kef à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2222 du 4 novembre 1995.

Monsieur Amor Ben Ali, administrateur au ministère des finances, est nommé chef de cellule de la vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Médenine à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2223 du 4 novembre 1995.

Monsieur Essifi El Khalki, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service d'encadrement des bureaux de contrôle des impôts au centre régional de contrôle des impôts de Bizerte à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2224 du 4 novembre 1995.

Mademoiselle Sana Zaghdan, inspecteur central au ministère des finances, est chargée des fonctions de chef de service des contrats programmes à la direction générale des participations.

Par décret n° 95-2225 du 4 novembre 1995.

Monsieur M'hamed Lahmadi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service du suivi des avantages fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2226 du 4 novembre 1995.

Monsieur Taha Zouari, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des comptes de gestion des collectivités publiques locales à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 95-2231 du 4 novembre 1995.

Monsieur Hassen Yassine Dimassi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances est chargé des

fonctions de chef de service des privilèges fiscaux au centre régional du contrôle des impôts de Tunis 2 à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2232 du 4 novembre 1995.

Monsieur Abderrahman Hammadi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service de contrôle des droits d'enregistrement et du timbre fiscal au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2 à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 95-2233 du 4 novembre 1995.

Monsieur Lotfi Kharrat, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des privilèges fiscaux au centre régional du contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 31 octobre 1995, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 2,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances,

Vu le décret n° 92-1096 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 95-1747 du 25 septembre 1995, relatif à la nomination de Monsieur Mohamed Haddar, chargé de mission, des fonctions de chef du contrôle général des finances au ministère des finances,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Haddar, chef du contrôle général des finances, est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaires.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 25 septembre 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1995.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 8 novembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-1030 du 7 avril 1987 et le décret n° 94-1104 du 14 mai 1994 et notamment son article 4 (nouveau),

Vu le décret n° 89-965 du 11 juillet 1989 fixant l'effectif de la loi des cadres du contrôle général des finances,

Arrête :

Article premier. - Les contrôleurs des finances de 3ème classe sont recrutés par voie de concours sur épreuves écrites et orales ouvert aux candidats répondant aux conditions suivantes :

- les fonctionnaires publics titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques, justifiant de cinq années d'ancienneté au moins dans le grade d'administrateur ou dans un grade équivalent et exerçant dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours,

- les agents titulaires d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme reconnu officiellement équivalent dans les disciplines financières, comptables, économiques ou juridiques justifiant dans une entreprise publique, et après obtention de leur diplôme, de cinq années d'ancienneté au moins dans le domaine de la gestion administrative, comptable, financière ou juridique et âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Les épreuves du concours seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidats
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A/ Pour les candidats externes :

1) une demande de candidature établie sur papier libre, mentionnant l'adresse exacte du candidat,

2) une copie de la carte d'identité nationale,

3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,

4) une attestation établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée,

5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours,

6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

7) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice d'un emploi public sur tout le territoire de la République.

B/ Pour les candidats internes

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe A ci-dessus,

2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. ce relevé doit être certifié par le chef du département,

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère des finances après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des finances après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Le concours comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A/ Les épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, social ou juridique,

2) une épreuve portant au choix du candidat sur l'une des spécialités suivantes :

- finances publiques et droit administratif,
- comptabilité commerciale et droit commercial,
- législation fiscale et douanière.

B/ L'épreuve orale

Une question portant sur l'une des matières ci-après :

- les finances publiques et le droit administratif
- la comptabilité commerciale et le droit commercial
- la législation douanière et fiscale.

Suivie d'une conversation avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve écrite		(5)
1) Epreuve de culture générale	3 heures	2
2) Epreuve de spécialité	4 heures	3
Epreuve orale		(2)
- Préparation	15 minutes	
- Exposé et discussion	30 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du

concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé,
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant 5 ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des finances sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de contrôleur des finances de 3ème classe, est arrêtée par le ministre des finances selon le classement du jury.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXES

Programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe

Finances publiques et droit administratif

I - Finances publiques

A) Le budget

1) Elaboration, exécution et contrôle des opérations budgétaires

2) Les contraintes budgétaires

3) Les fonds spéciaux du trésor et les fonds de concours.

B) La comptabilité publique

1) Le code de la comptabilité publique

2) L'organisation des services de la comptabilité publique

3) Fonctionnement et attributions des services de la comptabilité publique en matière de recouvrement des recettes budgétaires et de paiement des dépenses

4) Organes de contrôle en matière des dépenses publiques

5) Règles spécifiques à la passation des marchés publics.

Droit administratif

1) Organisation et attributions de l'administration centrale et régionale en Tunisie

2) Décentralisation et déconcentration

3) Le tribunal administratif : organisation et attributions

4) La cour des comptes : organisation et attributions

5) La cour de discipline financière

6) Les actes administratifs.

Comptabilité commerciale et droit commercial

I - Comptabilité commerciale :

- comptabilité générale et comptabilité analytique

- comptabilité des sociétés

- l'Audit comptable et le commissariat aux comptes.

II - Droit commercial

- Les actes de commerce et les commerçants

- Les sociétés commerciales et le fonds de commerce

- Les effets de commerce et le chèque

- La faillite et le concordat préventif.

Législation fiscale et douanière

I - Législation fiscale :

1) les différentes formes d'impôts et les principales caractéristiques du système fiscal

2) organisation et attributions de la direction générale du contrôle fiscal, de la direction générale des études et de la législation fiscale et la direction générale des avantages financiers et fiscaux.

3) la vérification fiscale : moyens mis en œuvre - étendue - procédures de vérification - contentieux fiscal

4) les réformes fiscales introduites ou en cours en matière d'imposition directe ou indirecte

5) les avantages fiscaux.

II - Législation douanière

1) code des douanes

2) organisation de la direction générale des douanes

3) les régimes économiques

4) contentieux douaniers

5) tarifs douaniers

6) code des incitations aux investissements.

Arrêté du ministre des finances du 8 novembre 1995, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances tel qu'il a été modifié par le décret n° 87-1030 du 7 avril 1987 et le décret n° 94-1104 du 14 mai 1994 et notamment son article 4 (nouveau),

Vu l'arrêté du 8 novembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des finances de 3ème classe,

Arrête :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert au ministère des finances pour le recrutement de cinq (05) contrôleurs des finances de 3ème classe conformément aux dispositions du décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 et celle de l'arrête du 8 novembre 1995 susvisé.

Art. 2. - Les épreuves du concours susvisé se dérouleront à Tunis le 25 décembre 1995 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 25 novembre 1995.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des finances du 3 novembre 1995.

Monsieur Abdelmajid Ben Fredj, sous-directeur à la direction générale des participations, est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes, en remplacement de Monsieur Abdellatif Chaâbane.

Monsieur Abdelmajid Ben Fredj, sous-directeur à la direction générale des participations, est nommé administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la manufacture des tabacs de Kairouan, en remplacement de Monsieur Abdellatif Chaâbane.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2227 du 31 octobre 1995.

Le docteur Khaled Mohamed Khiereddine, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des études et de la planification au ministère de la santé publique.

Par décret n° 95-2228 du 31 octobre 1995.

Monsieur Essoussi Slaheddine, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba (scc de consultations externes et urgences).

Par décret n° 95-2229 du 31 octobre 1995.

Monsieur Gandoura Moncef, médecin spécialiste principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte (scc de chirurgie).

Par décret n° 95-2230 du 31 octobre 1995.

Le docteur Amor Saâdi, médecin des hôpitaux, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier à l'institut Salah Azaïez (scc. de radiologie).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de la civilisation islamique en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise en sciences islamiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 95-865 du 8 mai 1995, relatif aux missions de l'université Ez-zitouna,

Vu le décret n° 95-1708 du 18 septembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les études islamiques,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicables à l'institut supérieur de la civilisation islamique en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise en sciences islamiques.

TITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences islamiques, sont réparties en deux cycles dont chacun dure deux années.

Art. 3. - Le premier cycle de la maîtrise en sciences islamiques comporte 18 modules obligatoires répartis sur les deux années d'études.

La nature de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux deux tableaux suivants :

PREMIERE ANNEE DU PREMIER CYCLE				
Module	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théoriques	Dirigés	
Le Coran et les sciences Coraniques	2	26	52	78
La Vie du Prophète et la Tradition	2	26	52	78
Introduction à la théologie	2	26	52	78
Introduction à l'étude du Fikh et ses différentes écoles	2	26	52	78
Histoire des religions	1	39	-	39
Sociologie religieuse	1	26	-	26
Langue Arabe	1	-	52	52
Langue (1)	1	-	52	52
Méthodologie	1	-	26	26
Total	13	169	338	507

DEUXIEME ANNEE DU PREMIER CYCLE				
Module	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théoriques	Dirigés	
Ecoles d'exégèse à l'époque ancienne	2	26	39	65
Sciences du hadith et commentaires du hadith	2	26	39	65
Dogmes et Histoires des Dogmes	2	26	39	65
Les fondements du Fikh et leur Histoire	2	26	39	65
Sciences des finalités et Législation	2	26	39	65
Histoire de l'Islam	1	26	39	65
Histoire de la pensée Islamique	1	26	39	65
Langue Arabe	1	-	52	52
Langue (1)	1	-	52	52
Total	14	182	377	559

- Langue (1) : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol : L'étudiant choisit une parmi elles.

Art. 4. - Les étudiants peuvent être soumis avant leur inscription à l'institut supérieur de la civilisation islamique, à une épreuve de langue arabe, en conséquence :

- les étudiants maîtrisant la langue arabe sont directement inscrits en première année du premier cycle
- les étudiants ne maîtrisant pas la langue arabe, poursuivent des cours dans cette langue pendant une ou deux années, et ceci en fonction de leur niveau. Ces cours sont organisés hors de l'institut supérieur de la civilisation islamique avec l'établissement concerné par la formation qui doit être en relation avec le but de la spécialité.

Art. 5. - Le deuxième cycle de la maîtrise en sciences islamiques comporte 10 modules obligatoires et deux modules au choix dont un dans la spécialité.

Le coefficient de chaque module, sa nature, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux tableaux suivants :

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Spécialité Sciences religieuses					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Législation Islamique et son Histoire	2	Obligatoire	52	78	130
Fondements du Fikh et Finalités de la Loi	2	Obligatoire	52	78	130
Civilisation de l'Islam dans le monde	2	Obligatoire	13	26	39
Etudes de religions comparées	1	Obligatoire	13	26	39
Langue Arabe	1	Obligatoire	-	52	52
Module au choix hors spécialité	1	Au choix	26	39	65
Total	9	-	156	299	455

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Spécialité Sciences religieuses					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Ecoles d'exégèse à l'époque moderne	2	Obligatoire	26	39	65
Philosophie du droit positif	2	Obligatoire	52	78	130
Module au choix dans la spécialité	1	au choix	26	39	65
Pensée islamique moderne et contemporaine	2	Obligatoire	26	39	65
Histoire des sciences et des Arts	1	Obligatoire	26	39	65
Langue (2)	1	Obligatoire	-	52	52
Total	9	-	156	286	442

- Langue (2) : Latin, Grec, Hébreu, Persan : L'étudiant choisit une parmi elles.
- Module au choix de l'étudiant dans la spécialité : Exégèse au Maghreb arabe et en Andalousie, Commentaire du Hadith, Questions relatives aux fondements du Fikh, Législation islamique, Fikh comparé, Fikh Melikite.
- Module au choix de l'étudiant hors spécialité : Introduction aux sciences économiques, Géographie du monde musulman, Introduction à la philosophie du droit, Introduction à la linguistique, Littérature arabe, Psychopédagogie.

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Spécialité Théologie					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
L'exégèse à l'époque moderne	2	Obligatoire	26	39	65
Théologie ancienne et moderne	2	Obligatoire	52	78	130
Civilisation de l'Islam dans le monde	2	Obligatoire	26	39	65
Etudes de religions comparées	1	Obligatoire	26	39	65
Langue Arabe	1	Obligatoire	-	52	52
Module au choix hors spécialité	1	Au choix	26	39	65
Total	9	-	156	286	442

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Spécialité Théologie					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Sectes musulmanes et Dogmes	2	Obligatoire	52	78	130
Le Soufisme et son Histoire	2	Obligatoire	26	39	65
Module au choix dans la spécialité	1	au choix	26	39	65
Pensée islamique moderne et contemporaine	2	Obligatoire	26	39	65
Histoire des Sciences et des arts	1	Obligatoire	26	39	65
Langue (2)	1	Obligatoire	-	52	52
Total	9	-	156	286	442

- Langue (2) : Latin, Grec, Hébreu, Persan : L'étudiant choisit une parmi elles.

- Module au choix de l'étudiant dans la spécialité : Sciences du Coran, Sciences du Hadith, Exégèse au Maghreb arabe et en Andalousie, Dogme.

- Module au choix de l'étudiant hors spécialité : Introduction aux sciences économiques, Géographie du monde musulman, Histoire des arts chez les musulmans, Introduction à la linguistique, Littérature arabe, Psychopédagogie.

PREMIÈRE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Spécialité Civilisation Islamique					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Ecoles d'exégèse aux époques moderne et contemporaine	2	Obligatoire	26	39	65
Civilisation préislamique des Arabes	2	Obligatoire	26	52	78
Civilisation de l'Islam dans le monde	2	Obligatoire	26	52	78
Etudes de religions comparées	1	Obligatoire	26	39	65
Langue Arabe	1	Obligatoire	-	52	52
Module au choix hors spécialité	1	Au choix	26	39	65
Total	9	-	130	273	403

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE : Spécialité Civilisation Islamique					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Institutions en Islam	2	Obligatoire	52	78	130
Questions relatives à la pensée économique en Islam	2	Obligatoire	26	52	78
Module au choix dans la spécialité	1	au choix	26	39	65
Pensée islamique moderne et contemporaine	2	Obligatoire	26	39	65
Histoire des Sciences et des Arts dans la civilisation islamique	1	Obligatoire	26	39	65
Langue (2)	1	Obligatoire	-	52	52
Total	9	-	156	299	455

- Langue (2) : Latin, Grec, Hébreu, Persan : L'étudiant choisit une parmi elles.
- Module au choix de l'étudiant dans la spécialité : Exégèse, Religions des Arabes avant l'Islam, Pensée éducative en Islam, Arts en Islam.
- Module au choix de l'étudiant hors spécialité : Introduction aux sciences économiques, Géographie du monde musulman, Philosophie ancienne, Introduction à la linguistique, Littérature arabe, Psychopédagogie.

TITRE II

Du régime des examens

Art. 6. - Les études prévues dans chaque module sont sanctionnées par des examens organisés en deux sessions successives, ayant lieu avant la fin de l'année universitaire :

- une session principale annuelle, ou semestrielle, selon le cas, dont la date est fixée au début de chaque année universitaire par le directeur de l'institut de la civilisation islamique après avis du conseil scientifique,

- une session de rattrapage qui commence une semaine après la proclamation des résultats de la première session.

La session de rattrapage est organisée :

- pour les candidats non admis partiellement à la session principale : elle porte sur les épreuves écrites se rapportant aux modules de l'année concernée dans lesquels l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne,

- pour les candidats non admis définitivement : elle porte sur les épreuves orales se rapportant aux modules de l'année concernés dans lesquels l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 7. - Le régime d'évaluation est basé sur :

- les devoirs écrits qui se déroulent pendant l'année universitaire selon un calendrier fixé par le directeur de l'institut dès le début de l'année, après avis du conseil scientifique. Ces devoirs comprennent tous les modules obligatoires sauf la méthodologie

- les examens de fin d'année qui comprennent tous les modules : ils ont lieu pendant les deux sessions successives visées à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des modules semestriels qui ont fait l'objet de l'examen semestriel.

Art. 8. - Les examens portant sur chaque module comprennent des épreuves écrites ou des épreuves orales ou bien les deux à la fois.

La nature des épreuves est fixée comme suit :

1 - Le premier cycle :

- le coran et les sciences coraniques, écoles d'exégèse à l'époque ancienne, la vie du prophète et la tradition, sciences du hadith et commentaires du hadith : épreuves écrites et orales.

La durée de l'épreuve écrite est de 4 heures.

- le reste des modules excepté la méthodologie : épreuves écrites.

La durée de l'épreuve est de 3 heures

- méthodologie : épreuve orale.

2 - Le deuxième cycle :

- * dans la spécialité des sciences religieuses :

- législation islamique et son histoire, fondements du fikh et finalités de la loi, philosophie du droit positif, épreuves écrites et orales

La durée de l'épreuve est de 4 heures.

- le reste des modules : épreuves écrites.

La durée de l'épreuve est de 3 heures.

- * dans la spécialité de la théologie :

- théologie ancienne et moderne : sectes musulmanes et dogmes, le soufisme et son histoire : épreuves écrites et orales.

La durée de l'épreuve écrite est de 4 heures.

- le reste des modules : épreuves écrites.

La durée de l'épreuve est de 3 heures.

- * dans la spécialité de la civilisation islamique :

- civilisation préislamique des arabes, institutions en islam, questions relatives à la pensée économique en islam : épreuves écrites et orales.

La durée de l'épreuve écrite est de 4 heures.

- le reste des modules : épreuves écrites.

La durée de l'épreuve est de 3 heures.

Art. 9. - Pour réussir dans chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale au moins à 10 sur 20, compte tenu des épreuves écrites et orales. Les notes obtenues dans les devoirs écrits sont prises en compte dans la moyenne dans la proportion de 20% quand leur moyenne est meilleure que celle de l'examen. L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 10. - Est considéré admis partiellement pour passer les épreuves orales tout étudiant ayant la moyenne dans les épreuves écrites portant sur les modules de l'année d'études concernée, compte tenu de la compensation entre les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée, et compte tenu des coefficients.

Est considéré admis définitivement tout étudiant ayant obtenu à la fin des épreuves orales la moyenne générale dans les modules portant sur l'année d'études concernée, compte tenu de la compensation entre les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée, et compte tenu des coefficients.

Art. 11. - Les étudiants non admis partiellement, après la session principale et la session de rattrapage, et qui ont obtenu la moyenne dans les épreuves écrites se rapportant à un ou plusieurs modules, sont autorisés à passer les épreuves orales se rapportant aux modules concernés. Ils gardent le bénéfice de chaque module dans lesquels ils ont obtenu la moyenne générale.

Art. 12. - L'étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne générale requise, mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quarts au moins des modules se rapportant à l'année concernée, peut bénéficier d'un crédit qui lui permet de passer à l'année suivante, à condition qu'il repasse au cours des années d'études ultérieures les examens des modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Le système de crédit s'applique d'une année à une autre dans le cadre d'un seul cycle. L'étudiant ne peut passer au deuxième cycle qu'après avoir réussi l'ensemble des modules se rapportant au premier cycle, compte tenu de la compensation prévue à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 13. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de théologie en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de la maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement

supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 95-865 du 8 mai 1995, relatif aux missions de l'université Ez-zitouna,

Vu le décret n° 95-1708 du 18 septembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les études islamiques,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université,

Après habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicables à l'institut supérieur de théodologie en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique.

TITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique, sont réparties en deux cycles dont chacun dure deux années.

Art. 3. - Le premier cycle de la maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique comporte 16 modules obligatoires répartis sur les deux années d'études.

La nature de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux deux tableaux suivants :

PREMIERE ANNEE DU PREMIER CYCLE				
Module	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théoriques	Dirigés	
Le Coran et le dogme	2	52	78	130
La Vie du Prophète et la Tradition	2	26	52	78
Histoire du Fikh	1	26	-	26
Histoire des religions	1	52	-	52
Histoire de la philosophie ancienne	1	26	26	52
Langue (1)	1	-	78	78
Langue (2)	1	-	78	78
Méthodologie	1	-	26	26
Total	10	182	338	520

DEUXIEME ANNEE DU PREMIER CYCLE				
Module	Coefficient	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
		Théoriques	Dirigés	
Ecoles d'exégèse aux époques ancienne et moderne	2	52	78	130
Le Fikh et ses fondements	2	52	78	130
Introduction à la Théologie	2	13	26	39
Histoire de l'Islam	1	26	26	52
Histoire de la philosophie médiévale	1	26	26	52
Sociologie religieuse	1	26	26	52
Langue (1)	1	-	52	52
langue (2)	1	-	26	26
Total	11	195	338	533

- Langue (1) : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Turc : L'étudiant choisit une parmi elles.

- Langue (2) : Latin, Grec, Persan ; Hébreu : L'étudiant choisit une parmi elles.

Art. 4. - Le deuxième cycle de la maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique comporte 15 modules obligatoires et deux modules au choix dont un dans la spécialité.

La nature de chaque module, son coefficient, sa forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis conformément aux deux tableaux suivants :

PREMIERE ANNEE DU DEUXIEME CYCLE					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Sciences du Coran et sciences du Hadith	2	Obligatoire	26	39	65
Dogmes et Sectes	2	Obligatoire	26	39	65
Soufisme	1	Obligatoire	13	20	33
Pensée islamique moderne	1	Obligatoire	13	20	33
Sciences et Arts	1	Obligatoire	26	39	65
Questions relatives à la rhétorique	1	Obligatoire	26	39	65
Langue (1)	1	Obligatoire	-	52	52
Langue (2)	1	Obligatoire	-	26	26
Module au choix hors spécialité	1	Au choix	26	39	65
Total	11	-	156	313	469

- Langue (1) et (2) : L'étudiant poursuit l'étude de la langue qu'il a choisie au premier cycle de la maîtrise.
- Module au choix de l'étudiant dans la spécialité : Science du Kalam, Commentaire du Hadith, Exégèse, Fikh comparé, Religions comparées.
- Module au choix de l'étudiant hors spécialité : Introduction aux sciences économiques, Géographie du monde musulman, Introduction à l'étude du droit, Introduction à la linguistique, Littérature arabe.

DEUXIEME ANNEE DU DEUXIEME CYCLE					
Module	Coefficient	Nature	Forme d'enseignement et nombre d'heures		Nombre d'heures d'enseignement
			Théoriques	Dirigés	
Exégèse et pensée islamique contemporaines	2	Obligatoire	26	39	65
Le Fikh et ses fondements	2	Obligatoire	26	39	65
Questions théologiques et problèmes philosophiques	2	Obligatoire	26	39	65
Module au choix dans la spécialité	1	au choix	26	39	65
Questions religieuses comparées	1	Obligatoire	26	39	65
Psychopédagogie	1	Obligatoire	26	26	52
Langue (1)	1	Obligatoire	-	52	52
Langue (2)	1	Obligatoire	-	26	26
Total	11	-	156	299	455

TITRE II

Du régime des examens

Art. 5. - Les études prévues dans chaque module sont sanctionnées par des examens organisés en deux sessions successives, ayant lieu avant la fin de l'année universitaire :

- une session principale annuelle ou semestrielle, selon le cas, dont la date est fixée au début de chaque année universitaire par le directeur de l'institut de théologie après avis du conseil scientifique,
- une session de rattrapage qui commence une semaine après la proclamation des résultats de la première session.

La session de rattrapage est organisée :

- pour les candidats non admis partiellement à la session principale : elle porte sur les épreuves écrites se rapportant aux modules de l'année concernée, dans lesquels l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne,
- pour les candidats non admis définitivement : elle porte sur les épreuves orales se rapportant aux modules de l'année concernés, dans lesquels l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 6. - Le régime d'évaluation est basé sur :

- les devoirs écrits qui se déroulent pendant l'année universitaire selon un calendrier fixé par le directeur de l'institut dès le début de l'année, après avis du conseil scientifique. Ces devoirs comprennent tous les modules obligatoires sauf la méthodologie
- les examens de fin d'année qui comprennent tous les modules : ils ont lieu pendant les deux sessions successives visées à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des modules semestriels qui ont fait l'objet de l'examen semestriel.

Art. 7. - Les examens portant sur chaque module comprennent des épreuves écrites ou des épreuves orales ou bien les deux à la fois.

Le mode des épreuves est fixé comme suit :

1 - Le premier cycle :

- le coran et le dogme, écoles d'exégèse aux époques ancienne et moderne, la vie du prophète et la tradition, le fikh et ses fondements : épreuves écrites et orales.

La durée de l'épreuve écrite est de 3 heures.

- le reste des modules excepté la méthodologie : épreuves écrites.

La durée de l'épreuve est de 3 heures

- méthodologie : épreuve orale.

2 - Le deuxième cycle :

- sciences du coran et sciences du hadith, exégèse et pensée islamique contemporaines, dogmes et sectes, le fikh et ses fondements, épreuves écrites et orales

La durée de l'épreuve écrite est de 4 heures.

- le reste des modules : épreuves écrites.

La durée de l'épreuve est de 4 heures.

Art. 8. - Pour réussir dans chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale au moins à 10/20, compte tenu des épreuves écrites et orales. Les notes obtenues dans les devoirs écrits sont prises en compte dans la moyenne dans la proportion de 20% quand leur moyenne est meilleure que celle de l'examen. L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 9. - Est considéré admis partiellement pour passer les épreuves orales tout étudiant ayant la moyenne dans les épreuves écrites portant sur les modules de l'année d'études concernée, compte tenu de la compensation entre les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée, et compte tenu des coefficients.

Est considéré admis définitivement tout étudiant ayant obtenu à la fin des épreuves orales la moyenne générale dans les modules portant sur l'année d'études concernée, compte tenu de la compensation entre les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée, et compte tenu des coefficients.

Art. 10. - Les étudiants non admis partiellement, après la session principale et la session de rattrapage, et qui ont obtenu la moyenne dans les épreuves écrites se rapportant à un ou plusieurs modules, sont autorisés à passer les épreuves orales se rapportant aux modules concernés. Ils gardent le bénéfice de chaque module dans lesquels ils ont obtenu la moyenne générale.

Art. 11. - L'étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne générale requise, mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quarts au moins des modules se rapportant à l'année concernée, peut bénéficier d'un crédit qui lui permet de passer à l'année suivante, à condition qu'il repasse au cours des années d'études ultérieures les examens des modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Le système de crédit s'applique d'une année à une autre dans le cadre d'un seul cycle. L'étudiant ne peut passer au deuxième cycle qu'après avoir réussi l'ensemble des modules se rapportant au premier cycle, compte tenu de la compensation prévue à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 12. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 88-1880 du 4 novembre 1988, fixant le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en sciences juridiques délivrée par la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont

modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 89-1081 du 10 août 1989, fixant le régime des études et des examens de la maîtrise en droit et en sciences politiques à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,

Vu le décret n° 89-1227 du 25 août 1989, fixant le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en droit à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse,

Vu le décret n° 90-572 du 30 mars 1990, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax, tel que modifié par le décret n° 92-774 du 27 avril 1992,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques,

Sur proposition du conseil scientifique,

Après délibération du conseil de l'université,

et habilitation du conseil des universités,

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit.

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en droit comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.

CHAPITRE PREMIER

Du premier cycle universitaire

Art. 3. - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en droit sont répartis en deux ans. Leur durée est de mille quatre vingt douze heures.

Art. 4. - Le premier cycle de la maîtrise en droit comporte seize modules communs et huit modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. Le même arrêté répartit les modules communs et spécifiques entre les deux années d'études du premier cycle.

Art. 5. - Tous les modules du premier cycle de la maîtrise en droit sont semestriels, à l'exception éventuellement des modules suivants qui peuvent être, soit organisés semestriellement, soit regroupés par deux et organisés annuellement, en fonction des possibilités de chaque institution :

- droit constitutionnel I et droit constitutionnel II
- droit civil I et droit civil II
- droit civil III et droit civil IV
- droit administratif I et droit administratif II.

Art. 6. - L'objet de chaque module commun, sa forme et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Module	Forme et nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire		Total
	Cours théoriques	Travaux dirigés	
1- Droit constitutionnel I	3H	1H30	4H30
2- Droit constitutionnel II	3H	1H30	4H30
3- Introduction générale au droit	3H	-	3H
4- Droit civil I	3H	1H30	4H30
5- Droit civil II	3H	1H30	4H30
6- Droit musulman	3H	-	3H
7- Sociologie politique	3H	-	3H
8- Initiation à l'économie politique	3H	-	3H
9- Droit civil III	3H	1H30	4H30
10- Droit civil IV	3H	1H30	4H30
11- Droit administratif I	3H	1H30	4H30
12- Droit administratif II	3H	1H30	4H30
13- Droit pénal	3H	-	3H
14- Finances publiques	3H	-	3H
15- Libertés publiques et droits de l'homme	3H	-	3H
16- Institution internationales	3H	-	3H

Art. 7. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- droit constitutionnel I
- droit constitutionnel II
- droit civil I
- droit civil II

CHAPITRE II

Du deuxième cycle universitaire

Art. 8. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en droit, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en droit ou d'un diplôme équivalent.

Art. 9. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en droit sont répartis en deux ans. Leur durée est de mille quatre vingt douze heures. Lesdits enseignements peuvent comporter des options fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 10. - Le deuxième cycle de la maîtrise en droit comporte douze modules communs et douze modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur prévu à l'article 4 du présent arrêté. Le même arrêté répartit les modules communs et spécifiques entre les deux années d'études du deuxième cycle.

Art. 11. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en droit sont semestriels, à l'exception éventuellement de certains modules définis par l'arrêté visé à l'article 10 du présent arrêté, qui peuvent être, soit organisés semestriellement, soit regroupés par deux et organisés annuellement, en fonction des possibilités de chaque établissement. Le même arrêté détermine les huit modules du deuxième cycle dans le cadre desquels sont organisés des travaux dirigés, à raison d'une heure trente par semaine et par module.

Art. 12. - L'objet de chaque module est défini conformément au tableau suivant. Chaque module comporte 3 heures de cours théoriques hebdomadaires.

Modules :

- 1 - droit commercial I
- 2 - droit commercial II
- 3 - contentieux administratif
- 4 - droit international public I
- 5 - droit international public II
- 6 - droit civil de la famille
- 7 - procédures civiles
- 8 - droit fiscal
- 9 - droit international privé I
- 10 - droit international privé II
- 11 - droit civil des suretés
- 12 - droit administratif des biens et du domaine public.

Art. 13. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- droit commercial I
- droit commercial II
- droit international public I
- droit international public II.

CHAPITRE III

Du régime d'évaluation

Art. 14. - Chaque module est sanctionné par un examen final et comporte, le cas échéant, un contrôle continu.

L'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur prévu à l'article 4 du présent arrêté fixe le régime des examens applicable dans chaque établissement et notamment la nature et la durée des

épreuves ainsi qu'éventuellement les modules faisant l'objet d'un contrôle continu.

Art. 15. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes du contrôle continu.

Les pondérations respectives des notes de l'examen final et du contrôle continu sont fixées par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 16. - Les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage. Ces examens sont organisés, pour les modules semestriels, en une première session à la suite de chaque semestre, et en une session de rattrapage ayant lieu en même temps que la session de rattrapage des modules annuels.

Tous les modules sont d'un même coefficient.

Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins, à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale.

L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale.

Art. 17. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 18. - Les études de deuxième cycle sont sanctionnées par le diplôme de la maîtrise, comportant, éventuellement, l'option choisie.

Art. 19. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivante:

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20

- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Art. 20. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1995-1996 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en droit puis, progressivement, pour les années d'études suivantes.

Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 8 novembre 1995, portant ouverture de deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs à l'institut national de bureautique et de micro-informatique.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique,

Vu le décret n° 90-1241 du 26 juillet 1990, fixant la loi des cadres de l'institut national de bureautique et de micro-informatique,

Vu l'arrêté du 8 mai 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs,

Vu l'arrêté du 31 juillet 1995, fixant le nombre et la nature de postes à pourvoir pour l'année 1995,

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts à l'institut de bureautique et de micro-informatique le 13 décembre 1995 et jours suivants, deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs, selon les conditions fixées par l'arrêté du 8 mai 1995 susvisé.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2) externes et deux (2) internes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 13 novembre 1995.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté des ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat du 31 octobre 1995, fixant les superficies minimales des exploitations agricoles et celles maximales des constructions pouvant y être édifiées.

Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, et notamment son article 10,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 27,

Arrêtent :

Article premier. - Des constructions peuvent être édifiées dans les exploitations agricoles à condition de l'obtention du permis de bâtir après avis du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent.

Art. 2. - Pour autoriser la construction dans une exploitation agricole, il est stipulé que sa surface ne doit pas être inférieure à un hectare.

Toutefois, la superficie minimale d'une exploitation agricole, situé dans un périmètre public irrigué, est celle fixée par le décret portant création de ce périmètre.

Art. 3. - La superficie couverte réservée à la construction des bâtiments à usage d'habitation dans une exploitation agricole ne peut dépasser 1500 mètres carrés, auxquels s'ajoute une superficie couverte réservée aux logements des ouvriers permanents et des coopérateurs exerçant sur l'exploitation fixée à 50 mètres carrés par ouvrier permanent ou coopérateur.

Toutefois, en aucun cas, la superficie totale couverte réservée à cet effet ne peut dépasser le 1/10 de la superficie de l'exploitation.

Art. 4. - La superficie des constructions à usage d'habitation déjà existantes dans les exploitations agricoles rentre en ligne de compte dans le calcul de la superficie à construire ultérieurement pour le même usage conformément aux dispositions de l'article 3 susvisé.

Art. 5. - Toute construction ou ouvrage non destiné à l'habitat, dont l'implantation est prévue sur des exploitations agricoles, est soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat du 23 août 1984, fixant la superficie couverte réservée à la construction de bâtiments à usage d'habitation dans les exploitations agricoles.

Art. 7. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1995.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre des communications du 3 novembre 1995,

Monsieur Ahmed Mahjoub, professeur de l'enseignement supérieur, directeur de l'école supérieure des postes et des télécommunications est nommé, administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre d'études et de recherches des télécommunications et ce en remplacement de Monsieur Ammar Bouallegue.

Monsieur Belgacem El Hanchi, professeur de l'enseignement supérieur, directeur général au Premier ministère est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du Centre d'études et de recherches des télécommunications, et ce, en remplacement de Monsieur Yadh Chaouachi.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 8 novembre 1995, fixant le règlement et le programme des deux concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 2 août 1991, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Arrête :

Article premier. - Les ingénieurs adjoints sont recrutés :

A - Par voie de concours interne sur épreuves ouvert au candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et dont les diplômes et les études ont été jugés équivalents aux diplômes et aux études des candidats par voie de nomination directe.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50% des vacances d'emplois prévues à l'effectif des cadres non pourvues par la nomination directe parmi les candidats ayant accompli un cycle d'études d'une durée de deux (2) ans après le baccalauréat et ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet.

B - Par voie de concours interne sur épreuves parmi les adjoints techniques qui à la date de l'examen ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.

Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 40% des vacances d'emplois prévues à l'effectif des cadres non pourvues par la promotion parmi les adjoints techniques titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A - Pour les candidats externes :

- 1 - une demande de candidature établie sur papier libre en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option choisie.
- 2 - une copie de la carte d'identité nationale.
- 3 - un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours.
- 4 - un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours.
- 5 - une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.
- 6 - une pièce établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée.

7 - un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'ingénieur adjoint sur tout le territoire de la République.

B - Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes tout en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option choisie :

1 - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 7 énumérées au paragraphe (A) ci-dessus :

2 - un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

3 - une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'adjoint technique.

4 - une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le ministre du transport après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A) Les épreuves écrites :

1) une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie.

2) une épreuve technique.

B) L'épreuve orale d'ordre technique :

Elle porte sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve :

I) Epreuves écrites : coefficient (4)

1) Epreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie

Durée 2 heures

Coefficient 1

2) Epreuve technique

Durée : 4 heures

coefficient 3

II) Epreuve orale technique Coefficient (3)

Exposé durée 15 minutes

Discussion 20 minutes.

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment soit en langue arabe soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves prévues à l'article 7 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout

candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 12. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum soixante dix (70) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé

- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du transport sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 17. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'ingénieur adjoint est arrêtée par le ministre du transport.

Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du ministre du transport du 2 août 1991 susvisé.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre du Transport
Mondher Zenaïdi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie

I - Epreuve d'organisation administrative

1 - Organisation administrative de la Tunisie, centralisation, décentralisation, déconcentration, l'administration centrale, administration locale et les collectivités publiques locales, établissements publics et groupements professionnels.

2 - Organisation et attributions du ministère du transport.

3 - Budget de l'Etat : définition, élaboration et approbation du budget, contrôle du budget, contrôle administratif, judiciaire et politique.

4 - Marchés de l'Etat : textes réglementaires, préparation d'un marché, exécution d'un marché et règlement définitif.

5 - Statut général des fonctionnaires.

6 - Statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration.

7 - Statut des ouvriers de l'Etat.

8 - Domaine public et domaine privé de l'Etat.

II - Epreuve technique

1 - Spécialité : météorologie

A) Epreuves communes

Météorologie physique : composition de l'air atmosphérique, phénomènes de rayonnement dans l'atmosphère, température et humidité de l'air atmosphérique, physique des nuages et précipitations.

Météorologie synoptique : notion de temps, cartes synoptiques, analyse et évolution du temps, cartes en surface, cartes en altitude, élaboration de prévisions générales et spéciales aéronautiques.

Observations météorologiques : instruments et méthodes d'observation, principes fondamentaux des mesures en météorologie, notion d'échelle, procédés d'installation, d'entretien et de contrôle des instruments, observations effectuées en surface, observations effectuées au sol, observations effectuées en altitude, codes météorologiques (synop, temps), tenue des documents.

B) Epreuves à option

Option : climatologie

Généralités : définitions du temps, climat et climatologie, facteurs du climat, éléments du climat, échelles climatologiques (spatiale et temporelle), macroclimat, mésoclimat, microclimat, représentativité des données climatologiques, durées et fréquences des données climatologiques.

Aspects géographiques de la climatologie : classification de W.Koeppen, classification de Thornthwaite, classification de R.Pone.

Climatologie appliquée : actions du climat, application de la climatologie dans les différents secteurs économiques (transport, agriculture, santé, urbanisme, énergie, industrie etc...), actions de l'homme sur le climat.

Traitements statistiques des données climatologiques : populations et échantillons, classement et recensement des données climatologiques, principaux paramètres caractérisant une série de données, représentations graphiques des séries de données.

Option : hydrométéorologie

Mécanisme de formation des précipitations, mesure des précipitations (instruments et erreurs de mesure), évaporation (définition et méthode de mesure), cycle de l'eau, homogénéité et comblement des séries pluviométriques (méthodes de comblement et textes d'homogénéité), ajustement de séries pluviométriques (loi de Gauss, loi log-normale, loi de Gumbel), bassin versant (caractéristiques du réseau hydraographique), bilan d'eau d'un

bassin versant (définition et processus intervenant dans le bilan hydrique), relations pluie-débit (caractéristiques des événements "averses-crues", temps de concentration et temps de montée).

Option : agrométéorologie

Définition, impact et utilisation des données météorologiques en agriculture, réseau agrométéorologique, stations d'observation agrométéorologiques (choix de site, procédé d'installation, de contrôle et d'entretien des instruments), stations agrométéorologiques expérimentales (utilité, choix de site et équipements), mesures et observations agrométéorologiques, mesures de paramètres météorologiques, observations phénologiques, phases phénologiques et fréquence d'observations, bilan énergétique, cycle de l'eau, évapotranspiration (définition et méthodes de mesures), bilan hydrique climatique (utilité, différentes composantes et méthodes de calcul), assistance agrométéorologique, différentes formes d'assistance agrométéorologique, élaboration de prévisions météorologiques spécialisées pour l'agriculture, moyens de diffusion de l'information agrométéorologique.

Option : Seismologie

Composition interne de la terre, définition et causes d'un séisme, réparation des séismes à travers le globe, théorie des plaques lithosphériques, différents types d'ondes sismiques, propagation et vitesse de propagation des ondes sismiques, principes et différents types de sismomètres, stations sismologiques télémétrées et stations sismologiques portables, analyse d'un séismogramme, échelles d'intensité et de magnitude d'un séisme, détermination des différents paramètres d'un séisme, méthodes de détermination de ces paramètres, enquêtes macrosismiques, notion d'aléa et de risque sismiques, mesures de protection contre les séismes.

II - 2) Spécialité : Télécommunications Météorologiques

Organisation et réglementation des télécommunications :

définition, mode d'utilisation, avantages et inconvénients du réseau en étoile, du réseau en conférence et réseau point à point.

Electricité et radioélectricité : différents modes de modulation et leur intérêts, manipulation, amplificateur, oscillateur, changement de fréquence, principe des appareils téléimprimeurs, facteur intervenant dans la technique des téléimprimeurs.

Propagation : différentes couches ionisées, propagation des ondes MF, HF, UHF et VHF, effet de nuit, fading.

heure, fuseaux et signaux horaires : temps solaire, temps civil, temps universel, temps légal, fuseaux horaires, signaux horaires.

Réseau M.O.T.N.E. : but, fonctionnement et configuration, champs d'action.

Veille météorologique mondiale : plan du système mondial des télécommunications (S.M.T), rôle et organisation du S.M.T, principes techniques du S.M.T, procédures des télécommunications météorologiques dans le S.M.T.

Emissions volmet : but, principe, contenue, usagers en vol, usagers au sol.

Codes et messages : codes météorologiques aéronautiques, abréviations et termes techniques météorologiques, code SYNOP, code METAR, composition et forme de Sigmet et Airep.

II - 3) Spécialité : électricité

Courant alternatif sinusoïdal : période, fréquence et pulsation, intensité instantanée, intensité efficace, représentation algébrique et géométrique, notion d'impédance, notion de résonance, notion de puissance (active, réactive et apparente).

Tension et intensité triphasée : montage étoile, montage triangle.

Conducteurs : propriétés des matériaux conducteurs, utilisation et procédés de montage des conducteurs (isolés et nus) dans les canalisations électriques, calcul des sections des conducteurs (éclairage et force).

Installation d'éclairage et de signalisation : schémas des installations, principe de recherche d'une panne, production de l'éclairage, appareillage (interrupteurs, sonneries, coupes circuits, lampes...), unités photométriques.

Transformateurs : définition, types et utilisation, puissance et rendement.

Alternateurs : définition, types et fréquence, puissance et rendement.

Appareils de mesure : voltmètre, ampèremètre, wattmètre, compteur.

II - 4) Spécialité : maintenance des téléimprimeurs

Télégraphie : définition, principe des appareils rythmiques, principe des appareils arythmiques.

Commutation télégraphique : principe de la commutation, signalisation en commutation, propagation des signaux de fin de commutation.

Relais télégraphiques : utilisation, montage double courant double courant, montage double courant simple courant, montage simple courant double courant, montage simple courant simple courant, réglage des relais télégraphiques, tolérances et représentation schématiques.

Sources d'énergie : tolérances et représentation schématiques, batterie télégraphique, batterie de commutation, organes de protection et de signalisation.

Montages des téléimprimeurs : montage poste à poste pour exploitation à l'alternat, montage poste à poste pour exploitation en duplex, montage poste à poste avec bande perforée, montage d'un téléimprimeur en double courant, 2 fils, relayage et contrôle local, montage d'un téléimprimeur urbain en batterie centrale intégrale (B.C.I) avec translation convertisseuse, circuits de diffusion, circuits "conférence".

Téléimprimeur électronique à page : description de l'ensemble, fonctionnement en émission, fonctionnement en réception, compteur d'unités, bloc perforateur, lecteur de bande.

Etude du coffret d'alimentation et de raccordement : principe de fonctionnement, fonctionnement en local, émission d'un appel, utilisation avec transmetteur associé, utilisation en DC 4 fils, fonctionnement en simple courant.

Appareils de mesure : contrôleur universel, oscilloscope cathodique, générateur de signaux télégraphiques, distorsiomètre télégraphique.

II - 5) Spécialité : maintenance électronique

Loi de Kirchhoff, circuits oscillants, circuits couplés, but et principe du couplage, résonnances parallèles, résonnances séries, stabilisations des tensions et des courants, semi-conducteurs (généralités et emplois), amplificateurs (étude des amplificateurs, polarisation et classe d'amplification), émetteurs/récepteurs (bloc-diagramme, caractéristiques, changement de fréquence, détection, commande automatique de volume, récepteurs radiophoniques et professionnels), antennes (différents types, rayonnement au doublet : champ, diagramme, énergie rayonnée et résistance de rayonnement), propagations (différentes couches ionisées, propagation des ondes MF, HF, VHF, UHF), microprocesseurs (architecture, différents modes d'adressage, différents types d'interruption).

II - 6) Spécialité : microprocesseurs

Architecture générale d'un microprocesseur, différents modes d'adressage, interfaces, registres, différents types d'interruption, microprocesseur MOTOROLA 6809 (mode d'adressage, interfacement, interruptions, programmation...), microprocesseur INTEL 8085 (modes d'adressage, interfacement, interruptions, programmation...)

II - 7) Spécialité : bâtiments

Etudes des sols : nature et qualité physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante...), fondations (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système), conception et calcul des structures simples.

Superstructures et gros oeuvres : murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilités des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie, planchers, jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine, travaux de platerie, ouvrages en struc escaliers, carrelages et produits céramiques.

Divers travaux d'équipement et de protection : menuiserie, plomberie, serrurerie et quincaillerie du bâtiment, canalisation d'évacuation (fosses septiques, égouts, étanchéité, isolation thermique, accoustique et antivibratoire), engins pour l'exécution des travaux de bâtiement (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières).

Matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciments, plâtre, mortiers et bétons, mise en oeuvre transport du béton, épandage et vibration-béton coulé sous l'eau, coffrage.

Exploitation : consultation d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots...) d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation, indications sur les coûts des principaux postes de travaux, différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hopitaux, salles de spectacles).

Arrêté du ministre du transport du 8 novembre 1995, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 8 novembre 1995, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport,

Arrête :

Article premier. - Il est ouvert à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport à partir du 25 décembre 1995 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints et ce dans la limite de six (06) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 25 novembre 1995.

Tunis, le 8 novembre 1995.

Le Ministre du Transport
Mondher Zenaïdi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 31 octobre 1995, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2340 du 16 novembre 1994, relatif à la nomination du ministre de l'éducation,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature.

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995, portant organisation du ministère de l'éducation.

Vu le décret n° 92-192 du 21 janvier 1992, chargeant Monsieur Béchir Bousrih, professeur principal de l'enseignement secondaire des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Tunis,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Bousrih, professeur de l'enseignement secondaire chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Tunis, est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 1995 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1995.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 31 octobre 1995, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de l'industrie et des entreprises qui lui sont rattachées, nécessitant des réponses motivées en cas de refus aux réclamations des citoyens.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 7 et 10,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Arrête :

Article premier. - La liste des questions relatives aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de l'industrie et des entreprises qui lui sont rattachées, nécessitant

des réponses motivées en cas de refus aux réclamations des citoyens est fixée comme suit :

1) Energie

- attestation délivrée par les services du ministère de l'industrie relative au bénéfice du personnel de nationalité étrangère exerçant dans le domaine de l'exploration, d'un régime spécial de fiscalité et de sécurité sociale

- attestation délivrée par les services du ministère de l'industrie relative aux travaux géologiques et géophysiques dans le cadre des permis octroyés.

* Agence pour la maîtrise de l'énergie

- attestation d'efficacité énergétique pour les équipements et matériels consommant de l'énergie ou relatifs aux énergies renouvelables et à la géothermie

- attestation d'appui des demandes d'obtention d'un privilège fiscal pour les équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables n'ayant pas de similaires fabriqués localement.

2) Mines

- autorisation accordée au détenteur de titres miniers pour occuper temporairement les terrains nécessaires à la recherche et/ou à l'exploitation minière qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de ces titres

- attestation relative aux transcriptions des titres miniers ou un certificat attestant leur inexistence.

3) Industrie

- attestation délivrée par les services du ministère de l'industrie relative aux opérations de compensation, concernant les importateurs de triporteurs et quadriporteurs.

* Agence de promotion de l'industrie

- demande d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement (industrie et service)

- demande de bénéfice des avantages financiers, dans le cadre du code d'incitations aux investissements

- demande de bénéfice des avantages financiers, dans le cadre du FOPROMAT.

4) Industries agro-alimentaires

- autorisation pour l'approvisionnement en lait en poudre à utiliser dans l'industrie agro-alimentaire

- attestation pour exercer l'activité de conserves de fruits et légumes, semi-conserves, poissons et congélation des produits de la mer

- attestation d'utilisation des camions frigorifiques pour le transfert des produits destinés à l'exportation.

5) Sécurité industrielle

- autorisation d'épreuve d'un appareil à pression de vapeur

- autorisation d'épreuve d'un appareil à pression de gaz

- autorisation d'ouverture d'un établissement classé

- autorisation pour le dédouanement d'un appareil à pression de gaz ou de vapeur

- autorisation d'épreuve en usine d'un élément d'un ouvrage de transport de gaz combustible par canalisation

- autorisation d'épreuve d'une section de canalisation d'un ouvrage de transport de gaz combustible par canalisation

- autorisation pour le dédouanement des ouvrages présentant des risques sur le plan de la sécurité

- autorisation de transport des produits dangereux

- certificat d'épreuve d'un appareil à pression de vapeur

- certificat d'épreuve d'un appareil à pression de gaz

- certificat d'épreuve en usine d'un élément d'un ouvrage de transport de gaz combustible par canalisation

- certificat d'épreuve d'une section de canalisation d'un ouvrage de transport de gaz combustible.

6) Normalisation et propriété industrielle

* Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle

- licence pour le droit d'usage de la marque nationale de conformité aux normes

- certificat de conformité aux normes ou spécifications techniques

- brevet d'invention ou certificat d'addition

- certificat d'enregistrement de marque (s) de fabrique ou de commerce

- certificat d'enregistrement de dessin (s) ou modèle (s) industriels

- attestation d'inscription d'amendements ou de modifications aux registres des brevets, marques de fabrique ou de commerce ou de dessins ou modèles industriels

- certificat de conformité aux normes d'un lot de produits

- certificat de conformité aux normes d'un échantillon type de produits

- certificat de conformité aux normes ISO 9000

- décision de dérogation à l'application des normes tunisiennes.

Art. 2. - Les directeurs généraux, les directeurs ainsi que les présidents directeurs généraux des entreprises publiques relevant du ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 octobre 1995.

Le Ministre de l'Industrie

Slaheddine Bouguerra

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie du 31 octobre 1995.

Monsieur Hédi Aouiriri, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Tunisienne d'Engrais Chimiques, et ce, en remplacement de Monsieur Mabrouk Chaâri.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 20 SEPTEMBRE 1995

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4 430 846,145
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	29 965 256,309
AVOIRS EN DEVISES	1 481 134 338,164
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	235 787 564,951
COMPTE COURANT POSTAL	4 881 910,365
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	433 962 888,522
EFFETS ESCOMPTEES	336 130 463,782
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	71 141 118,492
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	18 504 683,914
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	64 844 355,562
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7 000 000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	313 062 233,695
PORTEFEUILLE-TITRES	14 834 786,268
IMMOBILISATIONS	14 822 508,597
DEBITEURS DIVERS	19 194 333,875
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	66 317 609,444
	3 235 886 690,575
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 326 100 232,804
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	201 058 874,913
COMPTES DU GOUVERNEMENT	177 094 049,565
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	48 788 022,437
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	854 295 210,079
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	67 621 125,514
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	246 269 616,381
PROVISIONS	53 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	97 967,871
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	25 257 596,103
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	210 009 328,284
	3 235 886 690,575

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 21 novembre 1995 "



Année 1995
BONNEMENT
au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

**PAYS
DU MAGHREB ARABE**

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

Frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

Frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

*Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434 211 ou de
l'un des bureaux de vente ci-après :*

- **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon, tél. : 349.637
- **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat, tél. : (03) 225 495
- **3000 - Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5, tél. : (04) 236 750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou
par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
dans l'un des comptes courants ci-après :*

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.A. : Tunis 0100 11500 6046 W
U.I.B. : Agence Afrique 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 24.3387
Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. (Mégrine) : 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) : 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar

Traduction française : 0,700 dinar